

1500791-60.2020.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... a se associar a Carlos e Fabrício para o tráfico de droga; e que desde que foi libertado, não voltou a traficar drogas" (fl. 564).

Em Juízo, negou o crime que lhe é imputado. Relatou que mandou um áudio para FABRÍCIO, mas era para seu uso. Eu estava trabalhando e não estava mais envolvido como tráfico. Tenho cinco filhos e abandonei o tráfico. Tenho 41 anos. Eu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1500791-60.2020.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500791-60.2020.8.26.0270

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MÁRCIA COSME DA SILVA e outros

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de (i) MAYCON RAFAEL BARBOSA, vulgo "Diamante", qualificado em fls. 255 e 382/385, (ii) LEANDRO SABINO CASTRO ALVES, qualificado em fls. 403/407, (iii) DEISON RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado em fls. 398/402, (iv) NATIELLI THAINÁ FRANCISCO, qualificada em fls. 393/397, (v) MÁRCIA COSME DA SILVA, qualificada em fls. 408/412, (vi) LUIZ FERNANDO DA SILVA BORGES DE OLIVEIRA, vulgo "Jovem", qualificado em fls. 423/427, (vii) RAFAEL SAMPAIO LOURENÇO, qualificado em fls. 259 e 386/392, (viii) CARLOS ADÔNIS SANTOS, vulgo "Seco", qualificado em fls. 413/417, (ix) CÁSSIA FERNANDA APARECIDA NETTO, qualificada em fls. 435/439, (x) JOÃO PAULO DA COSTA, vulgo "JP", qualificado em fls. 418/422, (xi) FABIANA PEDREIRA DA ROCHA, qualificada em fls. 256 e 493/497, (xii) FABRÍCIO GOMES DE FREITAS, vulgo "Pivete", qualificado em fls. 454/457, (xiii) TIAGO ADRIANO DA SILVA, vulgo "Zóio", qualificado em fls. 325/330, (xiv) EDIVALDO DA SILVA BRITO, vulgo "Amarelo", qualificado em fls. 564/570, (xv) MAGNON APARECIDO DE ALMEIDA, vulgo "Menor", qualificado em fls. 304/310, (xvi) EXPEDITO DE JESUS SIQUEIRA, vulgo "Frede", qualificado em fls. 343/349, (xvii) ADISON EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Filho", qualificado em fls. 314/321, (xviii) MARIO RODRIGUES DE FREITAS NETO, vulgo "Neto", qualificado em fls. 334/340, (xix) ANDREIA MARCILENE TOBIAS, qualificação anexa e (xx) LEANDRO RIBEIRO ANDRADE

DOS SANTOS, vulgo "Leo BD", qualificado em fls. 428/429, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 35, da lei nº 11.343/06 pois, segundo consta, em data incerta, no período que compreende o ano de 2019 até o mês de julho de 2020, em diversas cidades do Estado de São Paulo, inclusive nesta cidade e Comarca de Itapeva/SP, os denunciados se associaram entre si, para o fim de praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas.

Por decisão de fls. 900/991 o feito foi desmembrado, separando-se a instrução e julgamento dos acusados presos por este processo dos demais. Permaneceram processados nestes autos os acusados (i) MARCIA COSME DA SILVA, qualificada às fls. 408/412, (ii) CASSIA FERNANDA APARECIDA NETTO, qualificada às fls. 435/439, (iii) TIAGO ADRIANO DA SILVA, vulgo "Zóio", qualificado às fls. 325/330, (iv) FABRICIO GOMES DE FREITAS, vulgo "Pivete", qualificado às fls. 454/457, (v) FABIANA PEDREIRA DA ROCHA, qualificada às fls. 256 e 493/497, (vi) EDIVALDO DA SILVA CRITO, vulgo "Amarelo", qualificado às fls. 564/570, (vii) MAGNON APARECIDO DE ALMEIDA, vulgo "Menor", qualificado às fls. 304/310, (viii) ADISON EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Filho", qualificado às fls. 314/321, (ix) MARIO RODRIGUES DE FREITAS NETO, vulgo "Neto", qualificado às fls. 334/340 e (x) EXPEDITO DE JESUS SIQUEIRA, vulgo "Frede", qualificado às fls. 343/349.

Os réus foram notificados às fls. 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1368 e 1379/1380 e apresentaram defesas prévias às fls. 617/625, 984/985, 922/923, 842/851, 763/764, 755/756, 759/760, 914, 840, 761/762, 861/863.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas comuns (fl. 1277 e 1417) e uma testemunha de defesa (fl. 1418) e os réus foram interrogados.

No curso da instrução foi certificado que (i) MARCIA COMES DA SILVA e (ii) CÁSSIA FERNANDA APARECIDA NETTO (colocada em liberdade em 17/07/2020 - fls. 424/428 dos autos 1501905-34.2020) não estavam tolhidas de sua liberdade, e, ao final da instrução, em deferi a liberdade provisória a (iii) MÁRIO RODRIGUES DE FREITAS NETO, preso desde 04/08/2020 - fl. 1055 (iv) MAGNO APARECIDO DE ALMEIRDA, presos desde 04/04/2020 - fl. 1036 e (v) ADISON EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, preso desde 04/08/2020 - fl. 1033 (fls. 1.507/1508).

Permanecem presos, portanto, (i) TIAGO ADRIANO DA SILVA, desde 04/08/2020 fl. 1038 (ii) FABRÍCIO GOMES DE FREITAS, desde 13/07/2020 - fl. 800 (iii) FABIANA PEDREIRA DA ROCHA, desde 13/07/2020 - fl. 802 (iv) EDIVALDO DASILVA BRITO, desde 04/08/2020 - fl. 1047 e (v) EXPEDITO DE JESUS SIQUEIRA, desde 04/08/2020 - fl. 1040.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular (fls.1437/1468). Por seu turno, a Defesa do réu ADISON pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal (fls. 1474/1477); a Defesa do réu EXPEDITO pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas em seu celular e sua absolvição (fls. 1478/1484); a Defesa do réu TIAGO requereu o reconhecimento da inépcia da denúncia e a nulidade das comunicações interceptadas, pugnando pela sua absolvição (fls. 1485/1494); a Defesa do réu MAGNON APARECIDO DE LIMA requereu a nulidade das provas obtidas no aplicativo WhatsApp e a sua absolvição; a Defesa dos acusados MÁRIO, EDIVALDO, MÁRCIA, CÁSSIA, FABIANA e FABRÍCIO pleiteou por suas absolvições apontando a falta de provas;

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto as preliminares arguidas.

Com efeito, a denúncia descreveu suficientemente a imputação direcionada a cada

acusado, que puderam defender-se exaustivamente das imputações que lhe foram dirigidas. Anoto, que por um lapso a denúncia não foi recebida no momento oportuno, o que ora fica regularizado com o seu expresso recebimento.

Não há que se falar, ademais, em nulidade das provas colhidas nos autos em apenso. Todas as decisões que em que deferidas as prisões preventivas e as buscas e apreensões domiciliares fizeram constar expressamente a autorização para acesso aos conteúdos dos aparelhos celulares apreendidos nos seus cumprimentos. Ademais, a invalidação da prova obtida no aplicativo WhatsApp dependeria de um mínimo indício de manipulação de seu conteúdo, e desse ônus a defesa do acusado MAGNON não se desincumbiu.

No mérito, a pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelos autos circunstanciados (fls. 109163), boletins de ocorrência (fls. 247/254), auto de exibição e apreensão (fls. 366/368, 374, 378/380, 433/434, 453 e 491), relatório de investigação (fls. 499/519), relatório de busca e apreensão (fls. 521/530), relatório final (fls. 582/613), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhes apontar como sendo os autores dos crimes em apreço.

Vejamos.

Foram ouvidas duas testemunhas comuns e duas testemunhas de defesa.

A testemunha comum DANILO CAMPOLIM DE ALMEIDA, policial civil, narrou que a investigação em tela teve início com a prisão em flagrante do investigado LEANDRO SABINO, quando os policiais de Itaberá, inclusive o Delegado Thiago Daniel de Almeida, obtiveram a informação de que LEANDRO estaria vindo, em determinado dia, para a cidade de Itaberá por meio de um veículo de aplicativo, transportando drogas para revenda naquele município. Salvo engano os policiais já tinham as características do investigado LEANDRO, e na data dos fatos realizamos uma operação policial na rodovia que liga Itapeva e Itaberá, e ao abordamos um dos veículos encontramos LEANDRO com uma bolsa aos seus pés, no banco de passageiro dianteiro, e na bolsa havia mais de 1000 papérolas de cocaína, e uma porção de crack, sendo que o destinatário dessas drogas seriam indivíduos de Itaberá/SP. O celular de LEANDRO foi apreendido, e nele havia várias mensagens que indicavam que ele realizava o transporte de drogas e armas para várias localidades. Posteriormente, constatamos que os papérolas de cocaína iriam ser entregues para MAYCON, enquanto o crack seria entregue ao investigado CARLOS ADÔNIS, ambos do município de Itaberá/SP. Segundo algumas mensagens, MAYCON estaria instruindo LEANDRO SABINO de como deveria agir para apanhar a cocaína, passando o número de telefone de outros indivíduos que também o instruiriam. Havia diálogos que indicavam que a porção de crack seria destinada a CARLOS ADÔNIS, bem como comunicações de JOÃO PAULO. O investigado LEANDRO RIBEIRO constava como LEO BD. Posteriormente o delegado Thiago representou pelo deferimento de interceptação telefônica, a qual foi deferida, e mediante esse mecanismo de investigação se constataram duas células de tráfico de drogas na cidade de Itaberá/SP. Soubemos assim que MAYCON seria o destinatário das porções de cocaína. No celular de LEANDRO SABINO, MAYCON estava identificado como "Diamante", havendo vários elementos nesse sentido. O investigado DEISON é quem estava coordenando o envio das drogas para MAYCON, havendo vários telefonemas interceptados entre DEISON e MAYCON. A esposa de DEISON, NATIELLY, o auxiliava bastante, ajudando-o no transporte de drogas, inclusive, bem como na comunicação entre os vários investigados, participando ativamente na associação criminosa.

Diversos telefonemas foram interceptados que davam conta de que DEISON estava articulando o envio de maconha para MAYCON, sendo que DEISON e NATIELLY estavam planejando como essa droga seria entregue, e ficou acordado que a investigada MÁRCIA é quem faria o transporte dos entorpecentes. Assim sendo, com tais informações, realizamos diligências para localizar MÁRCIA transportando o entorpecente, a qual foi encontrada em um ônibus com os entorpecentes. Havia mensagens no celular de MÁRCIA que davam conta de que elas estavam ligadas ao tráfico de drogas de forma contínua. Mesmo com a apreensão da droga com MÁRCIA, os demais integrantes da associação deram continuidade à traficância. Por meio das interceptações de MAYCON, também identificamos o investigado RAFAEL SAMPAIO, que também teve seu telefone interceptado, o que permitiu constatar que RAFAEL estava realizando o tráfico de drogas na localidade de Itaberá/SP. Com relação a outra célula, que inicialmente tinha o destino do tráfico apreendido com LEANDRO SABINO, desde início ficou claro que a droga tinha sido retirada com LEANDRO RIBEIRO, agendado como LEO BD, tendo o envio sido articulado pelo investigado JOÃO PAULO, com destino ao investigado CARLOS ADÔNIS. Por meio de interceptação telefônica foi possível identificar fartos elementos que comprovavam a associação entre os investigados. Não conhecia CARLOS ADÔNIS, mas conhecia JOÃO PAULO, o qual encontrava-se preso, e por meio de telefones celular no interior da unidade prisional ele comandava o tráfico de drogas na cidade de Itaberá/SP. Constatamos que a esposa de João Paulo, FABIANA, também cooperava com o tráfico de drogas realizado por aquele de dentro da unidade prisional. No caso de JOÃO PAULO foram interceptados vários telefonemas entre ela e a esposa, que indicam a relação entre eles, e comprova que era JOÃO PAULO o indivíduo JP, o qual era citado nas conversas entre CARLOS ADÔNIS e LEANDRO RIBEIRO, na ocasião em que LEANDRO RIBEIRO iria retirar a droga. CARLOS ADÔNIS também se referiu a JOÃO PAULO como JP nos diálogos com LEANDRO SABINO. Monitorou-se telefonemas entre FABIANA e CARLOS ADÔNIS, nos quais ficou claro que havia uma pessoa na casa de FABIANA, para qual essa estava tentando comprar uma passagem para Itapeva. FABIANA diz para CARLOS ADÔNIS que estava muito brava em razão dessa pessoa estar em sua casa, juntamente com uma criança, a qual era muito peralta. FABIANA pede para CARLOS ADÔNIS comprar uma passagem para essa mulher vir até Itaberá, tudo indicando se tratar de negócios ilícitos. Mediante diligências constatamos que a pessoa de ANDRÉIA, a qual era a única passageira vindo de São Paulo para Itaberá. De posse de tais informações abordamos ANDRÉIA, com a qual foram apreendidas mais de 1000 porções de crack. Antes de ANDRÉIA embarcar no ônibus, CARLOS ADÔNIS recebe uma ligação, na qual um indivíduo não identificado fala com ele a respeito de um saque, mas ele tenta dissimular de tal forma a conversa, que sequer CARLOS ADÔNIS consegue entender. FABIANA posteriormente ligou para a esposa de CARLOS ADÔNIS, CÁSSIA. Na delegacia ANDRÉIA disse que precisava informar alguém que estava presa, e constatamos que o número para o qual ela ligou era o mesmo número que havia ligado duas vezes para o investigado CARLOS ADÔNIS. Após, o delegado Thiago representou pelo deferimento de inúmeros mandados de busca e apreensão e prisão preventiva. Tais mandados foram cumpridos simultaneamente. No celular de CARLOS ADÔNIS havia uma infinidade de conversar entre ele e o investigado JOÃO PAULO, e não deixam dúvidas de que CARLOS ADÔNIS era subordinado a JOÃO PAULO, havendo ainda balanços das drogas vendidas e contabilidade dos valores da venda das drogas. Os investigados do município de Itaberá eram todos conhecidos dos policiais civis da cidade de Itaberá/SP, tratando-se de aproximadamente 06 vendedores de drogas. Com relação à investigada CÁSSIA, no telefone apreendido do investigado CARLOS ADÔNIS encontramos diversos diálogos entre esse e sua esposa CÁSSIA, os quais demonstram que CÁSSIA auxiliava CARLOS ADÔNIS na preparação e venda de drogas. O investigado ZÓIO [TIAGO ADRIANO] estava relacionado com o investigado CARLOS ADÔNIS e com FABRÍCIO, tudo indicando que ZÓIO obtinham drogas para venda tanto de CARLOS ADÔNIS quanto de FABRÍCIO. Depois da fuga de CARLOS ADÔNIS, quem deu continuidade ao tráfico de drogas foi o investigado TIAGO, e havia também diálogo entre CARLOS ADÔNIS e FABRÍCIO citando o investigado TIAGO ZÓIO. O investigado EDIVALDO, vulgo Amarelo, há diálogos entre ele e FABRÍCIO, no qual EDIVALDO diz que há um ponto de venda de drogas parado, e pede autorização para FABRÍCIO para vender drogas no local. O investigado MAGNON

possuía vários diálogos com CARLOS ADÔNIS. Já ADISON, constatou-se no celular de FABRÍCIO vários diálogos entre os dois, no sentido de que aquele vendia drogas para FABRÍCIO. No mesmo sentido os fatos relacionados ao réu MAGNON, que então comercializava os entorpecentes enviados por FABRÍCIO. A investigado MÁRCIA COSME não era conhecida nos meios policiais de Itapeva/SP. Os elementos apresentados nos autos indicam que MÁRCIA veio mais de uma vez para Itaberá/SP transportando entorpecentes. No que se refere ao investigado ADISON, ficou bastante evidente que esse vendia drogas a mando de FABRÍCIO, tendo como função na associação a venda direta de drogas aos usuários. Não constatamos outros diálogos entre ADISON e os outros investigados. Não sei dizer se ADISON possui parentesco com FABRÍCIO. O celular de EXPEDITO foi apreendido na oportunidade em que se cumpria mandados de busca e apreensão contra FABRÍCIO, e as determinações judiciais permitiam a apreensão dos celulares de interesse para a investigação. No telefone apreendido com EXPEDITO havia fotos de balanças e armas de fogo.

A testemunha comum THIAGO DANIEL DE ALMEIDA FOGAÇA, delegado de polícia, narrou que O tráfico de drogas em Itaberá é dominado há mais de 20 anos por Luís Fernando de Oliveira e JOÃO PAULO DA COSTA. Eles atuam traficando ou autorizando o tráfico. Nada acontece sem a aquiescência deles. Um investigador de Itaberá recebeu informações de que haveria o transporte de drogas para o município de Itaberá e por isso fizemos um bloqueio. Foi preso o sr. LEANDRO SABINO com grande quantidade de entorpecentes. Com a autorização, analisamos o celular dele e verificamos que a cocaína era para MAYCON e o crack para CARLOS ADÔNIS. Conseguimos identificar os usuários das duas linhas com quem LEANDRO SABINO conversava, e eram os referidos. As linhas estavam em nome deles ou da companheira. Solicitei interceptação e com isso foram identificados os demais. Sobre a célula do MAYCON, DAYSON era uma espécie de sócio dele e conseguia o entorpecente em grande quantidade. NATHIELI, sua esposa, se envolvia no tráfico e foi ela quem relatou que pediria para MARCIA realizar o transporte, ficando evidente que ela já teria efetuado outros transportes. MARCIA foi apreendida com 4kg de entorpecentes. Havia uma mensagem trocada com MAYCON, ficando claro que ele iria recepcioná-lo. No celular dela foram encontradas diversas mensagens dando conta de que vivia do tráfico, seja com venda, seja com outros transportes. Sobre a célula do CARLOS ADONIS, da qual os demais acusados que permaneceram nesse processo eram integrantes, no celular de LEANDRO SABINO encontramos mensagens comprovando a participação de JOÃO PAULO (ERB fixa) e de LEANDRO BD. Interceptada a linha de JOÃO PAULO captamos pouca coisa, porque ele trocou rapidamente, mas captamos mensagens dizendo para JP resolver um problema do pacote de dados da linha. Trocada a linha, mas mantido o celular, continuamos interceptando as comunicações entre JP e FABIANA dizendo que caso ficassem sem comunicação, era para o SECO (CARLOS ADÔNIS) assumir o controle e se reportar a ele. Foi interceptada a FABIANA e temos certeza disso porque uma das mensagens interceptadas foi ela pedindo uma viatura e se identificando como FABIANA. Dessa forma fechamos a identificação dela e de JP. Ainda durante a interceptação identificamos ligações suspeitas entre FABIANA e JP sobre um novo transporte e de fato uma pessoa foi presa no posto Chapadão com mil porções de crack. Quando do cumprimento do mandado na casa de CARLOS ADONIS ele abandonou o celular e nele foram encontradas muitas informações. Entre as mensagens encontradas havia muitas relacionadas a CÁSSIA deixando claro que era envolvida com o tráfico, inclusive algumas pedindo autorização para a venda de entorpecentes. Quando da prisão de CARLOS ADONIS em Itaí, com muita droga em casa, CÁSSIA foi presa juntamente com ele. Havia mensagens trocadas entre JP e CARLOS ADÔNIS discutindo a quantidade de entorpecente que poderia ser liberada para cada "vapor". FABRÍCIO, vulgo pivete, foi mencionado por eles, ficando clara a associação. Foi pedida a prisão dele e ao ser analisado o seu celular ficou claro que FABRÍCIO passou a fazer o serviço de CARLOS ADÔNIS depois que ele foi preso. Analisando o celular dele, e já que passou a ser o primeiro homem de JOÃO PAULO, identificamos diversos indivíduos que com ele conversavam e exerciam a função de vapor. Eles seriam TIAGO, vulgo "Zóio", EDVALDO, vulgo amarelo, MAGNON, vulgo menor, EXPEDITO, vulgo Fred, e ADSON. Também foram encontradas mensagens relacionadas a MARIO RODRIGUES, que seria responsável por

armazenar o entorpecente. Eu me recorde de ter interrogado a FABIANA que confirmou a utilização da linha interceptada, inclusive áudio por áudio, se não estou enganado. O EDVALDO confessou ter fechado com o FABRÍCIO para venda, mas não chegou a receber entorpecentes. Eles também conversaram sobre armas. Eu não sei dizer se EDVALDO recebeu a droga porque isso provavelmente ocorreria pessoalmente e não haveria menção no WhatsApp. Já havia informações de que ele era envolvido como tráfico de entorpecentes.

A testemunha de defesa DIONATAS FELIPE DOS SANTOS SILVA, declarou que conheceu a acusada MÁRICA, que disse trabalhar na casa do jornalista Rodrigo Bocardi. Como eu trabalho com mídia pedi para ela tentar que ele fosse meu padrinho. Eu sei que ela tem filhos. Não sei onde ela trabalha hoje.

Por fim, os acusados foram interrogados.

A ré MÁRCIA COSME DA SILVA foi ouvida em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADA pela autoridade, declarou "que deseja exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio" (fls. 314/324).

Em Juízo, narrou que: não conheço os demais acusados. Eu transporte droga por uma única vez depois que eu me envolvi com o Romeu, preso em Valparaíso. Ele tinha uma dívida grande e por isso me convenceu a fazer o transporte. Eu sempre trabalhei registrada, era cuidadora, e nunca vive de tráfico. Não me recorde ao certo onde peguei a droga. Eu estava falando com uma pessoa sobre a entrega, mas como não cheguei ao destino eu não sei quem é. Romeu Soares Munhoz é o sentenciado que estava em Valparaíso. Ele me falou que o DEILSON que chegou em Valparaíso era seu padrinho e que eu precisava fazer o transporte. Tenho 38 anos e moro com meus filhos de 17, 14 e 8 anos. Eu trabalho numa oficina de costura. Moro em Franco da Rocha. Sobre os relatórios policiais que dariam conta do meu envolvimento com o tráfico eu não me recorde o que havia no meu celular e não sei explicar o conteúdo lido pelo Dr. Promotor. O meu celular foi apreendido pelos policiais, junto com a minha bolsa. Não vi mais o aparelho e não vi eles mexendo no aparelho. O aparelho era meu há pouco tempo. Tenho nota dele. Eu comprei usado e creio que tinha informações do antigo usuário. Eu me arrependo do que fiz e preciso cuidar dos meus filhos.

A ré CASSIA FERNANDA APARECIDA NETTO foi ouvida em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADA pela autoridade, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fl. 435).

Em Juízo declarou que iria exercer o seu direito constitucional ao silêncio. Tenho 28 anos. Tenho uma filha de oito anos. Estou morando com minha mãe, em Itaberá. Trabalho na fábrica de costura há cinco meses, com o devido registro. Fui solta em outubro e fiquei 11 meses presa.

A ré FABIANA PEDREIRA DA ROCHA foi ouvida em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADA pela autoridade, negou a participação no crime, embora tenha reconhecido os diálogos mantidos com seu esposo JOÃO PAULO e que hospedou ANDREIA em sua casa, além de ter providenciado a passagem dela para Itaberá.

Em Juízo, declarou: vou ficar em silêncio por orientação. Tenho 41 anos. Eu moro em São Paulo, com minha irmã. Não tenho filhos. Minha profissão era de confeitadeira e como freelancer no Espaço das Américas e no Vila Country no caixa. Eu sempre trabalhei e tenho um Instagram em que eu divulgava meu trabalho de confeitadeira. Eu me separei do João Paulo quando fui presa nesse processo. O próprio delegado Thiago me falou que enquanto eu ficar com ele eu serei presa. Eu mesmo entrei em contato com a delegacia de Itapeva para perguntar onde eu deveria me apresentar depois que a polícia foi na minha casa. Eu fui até Itapeva voluntariamente para ser ouvida pelo delegado e realmente confirmei que o meu telefone era aquele, só não é verdade

que eu conversei com o João Paulo a respeito de tráfico. Quando eu estava saindo da delegacia eu ouvi o policial Danilo falando da minha prisão como se fosse para me intimidar. Estive com o João Paulo por 17 anos. Ele foi preso dois anos depois que começamos o relacionamento e nunca mais foi solto, com exceção de uma saída temporária. Sobre as degravações eu realmente achei que a Andrea iria fazer compras no Brás apenas.

O réu FABRICIO GOMES DE FREITAS foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, declarou "que conhece JOAO PAULO DA COSTA, pessoa com a qual manteve amizade enquanto ele estava em liberdade, não se recordando se teve contato com ele após a prisão; que não conhece Fabiana Pedreira da Rocha; que conhece CARLOS ADÔNIS SANTOS, pessoa com a qual mantém amizade; que conhece CÁSSIA FERNANDA APARECIDA NETTO, pessoa com a qual mantém amizade; que não conhece Leandro Sabino Castro Alves. Que não é traficante de drogas, mas sim usuário de maconha, cocaína e crack; que não sabe informar se João, Carlos e Cássia são traficantes de drogas; que era usuário da linha telefônica (15) 99164-8514; que se reconhece como sendo um dos interlocutores dos diálogos realizados pelo aplicativo "WhatsApp" relacionado aos prints constantes das folhas 14 a 18 do Auto Circunstanciado Complementar 71/2020 oferecido pelo Setor de Operações de Inteligência desta Delegacia de Investigações sobre entorpecentes; que os diálogos foram mantidos com Carlos. Que era tratado nas conversas pela alcunha de "Pivete"; que os diálogos são referentes a drogas que recebia de Carlos para venda a usuários e posterior entrega de parte dos valores para Carlos; que a quantidade de drogas que recebia de Carlos variava entre vinte e cinco gramas e cem gramas somente de crack; que recebia drogas de Carlos há cerca de dois meses; que vendia drogas para manter seu vício; e que com relação à citação de João, nada quer esclarecer (fls. 454).

Em Juízo, declarou que conhece Carlos Adôn timer de vista, mas nunca se associou a ele. Eu realmente vendia drogas, mas não é verdade que ele me fornecia os entorpecentes. Eu era mais usuário que vendia. Já estive preso outra vez, em 2008, mas desclassificou para uso. Meu celular foi apreendido. Mas não tinha conversa nenhuma nela. Tenho 32 anos, que moram com minha mãe, porque minha mulher mora na França. No meu celular tinha conversas como meu cunhado TIAGO ADRIANO, meu sobrinho ADISON, meu primo MÁRIO RODRIGUES e com meus amigos EXPEDITO, EDIVALDO. Todos eles eram apenas usuários, usavam comigo e nunca venderam drogas para mim ou para o CARLOS ADÔNIS. As conversas são sobre o uso de droga. Sobre o meu interrogatório na fase policial eu assinei sem ler e nunca falei que peguei drogas com o CARLOS ADÔNIS. Na conversa com o ADISON quando ele me pergunta se eu tenho é porque ele quer usar droga.

O réu MAGNON APARECIDO DE ALMEIDA foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, declarou "que é conhecido como 'menor'; que é usuário da linha telefônica (15) 99826-3199; que conhece Carlos Adôn timer Santos, vulgo 'Seco', e conhece Fabrício Gomes de Freitas, vulgo 'Corinthiano', pessoas com as quais mantém amizade; e que, em relação ao diálogo mantido com Fabrício referente a pesagens de drogas, realmente recebeu cinquenta gramas de 'maconha' de Fabrício, com autorização e Carlos, proprietário da substância, a qual, inicialmente, consumiria, mas acabou vendendo, isto em razão da necessidade de dinheiro, visto que sua ex-esposas encontra-se gestante e se encontrava desempregado, sendo certo que negociou a aquisição de outras cento e setenta e cinco gramas de 'maconha', mas não chegou a recebe-la" (fl. 304).

Em Juízo, declarou que como falou na delegacia eu tinha pegado 50 gramas de maconha para meu consumo, e não para venda. Eu trabalhava na laranja e fiz porções para usar durante meu trabalho. Eu sou apenas conhecido do FABRÍCIO. Não tinha nenhuma ligação ou contato com ele. Tenho 22 anos. Eu moro com minha esposa. Tenho um filho que nasceu assim que fui preso. Nunca fui preso. Fiquei dois anos na fundação casa por dupla tentativa e homicídio. Entrei com 17 e sai com 19 anos. Nesse processo de

ato infracional ADISON estava junto comigo. A porção que peguei era para o meu consumo no mês.

O réu EXPEDITO DE JESUS SIQUEIRA foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, declarou "que deseja exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio" (fls. 343/352).

Em juízo, relatou que não é de Itaberá e em 2007, aos 18 anos, foi preso por roubo em Tatuí e foi libertado em 13/12/2019. Como minha mãe estava morando em Itaberá eu fui para lá para assinar minha condicional. Lá chegando eu comecei a viver na Igreja. Comecei a estudar em janeiro de 2020 e quando minha mãe foi internada eu tive uma recaída nas drogas. Eu não conheço o Carlos Adonis. Eu só tomei ciência dos motivos da minha prisão três meses depois de ser preso. Os policiais só me reconheceram porque conheciam minha mãe. No dia 09 de julho eu comprei um chip 011 e cadastrei no meu nome. Depois disso procurei o Fabrício e ele me chamou para fumar um baseado. E já no dia 13 de julho invadiram a minha casa e apreenderam meu telefone. No começo de agosto invadiram minha casa de novo e fui preso. Sobre as mensagens relacionadas a dinheiro que encaminhei a FABRÍCIO o acusado não soube explicar. Não conheço o TIAGO. Quero acrescentar que nunca fui conhecido como Frede.

O réu EDIVALDO DA SILVA BRITO foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, declarou "que é conhecido como 'Amarelo'; que é usuário da linha telefônica (15) 99711.5546; que conhece Carlos Adônias Santos, vulgo 'Seco', Fabrício Gomes de Carvalho, vulgo 'Corinthiano', Tiago Adriano da Silva, vulgo 'Zóio', e Magnon Aparecido de Almeida, vulgo 'Menor', pessoas com as quais têm amizade; que em relação ao diálogo entre Carlos e Fabrício referente à quantia de R\$300,00 (trezentos reais), trata-se de valor solicitado emprestado a Fabrício para pagar pensão de seus quatro filhos, que se encontrava atrasada. Que , em relação ao diálogo mantido com Fabrício referente ao pedido para trabalhar na 'loja' à informação de que não havia ninguém na 'loja' e que estava acabando e à solicitação de porções de crack, realmente solicitou drogas a ele para vender em sua casa, já que não havia nenhum vendedor no ponto de tráfico e usuários procuravam pela droga, atitude que tomou em razão de desespero, visto que estava com aluguel, água e energia elétrica atrasados, no entanto não chegou a receber droga de Fabrício; que tentou mas não chegou a se associar a Carlos e Fabrício para o tráfico de droga; e que desde que foi libertado, não voltou a traficar drogas" (fl. 564).

Em Juízo, negou o crime que lhe é imputado. Relatou que mandou um áudio para FABRÍCIO, mas era para seu uso. Eu estava trabalhando e não estava mais envolvido como tráfico. Tenho cinco filhos e abandonei o tráfico. Tenho 41 anos. Eu estive preso de 2013 a 2017. Sou de Itaberá mesmo. Só um dos filhos mora comigo. Sobre os áudios encontrados em meu celular eu não me recordei deles e afirmo que não tenho relação com o Carlos Adônias. Reconheço que solicitei a droga para o FABRÍCIO, para revender, num momento de desespero, mas não recebi e não trafiquei. Só quero reforçar que o áudio foi num momento de fraqueza, mas que eu não estava vendendo droga.

O réu TIAGO ADRIANO DA SILVA foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, declarou "que deseja exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio" (fls. 325/333).

Em Juízo, afirmou que nunca participou de venda de entorpecentes, e não estava associado com Carlos Adônias. Eu trabalhava como auxiliar de pintura e com 38 anos não tinha tempo para vender drogas. Já estive preso de 2003 até 2020 por crimes contra o patrimônio. Quando estava na P2 de Itapetininga respondi por um crime de tráfico que teria cometido lá dentro. Sobre as mensagens encontradas em meu celular eu desconheço. O que eu tenho a dizer é que não tinha qualquer associação para o

tráfico.

O réu MÁRIO RODRIGUES DE FREITAS NETO foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, declarou “que deseja exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio” (fls. 334/342).

Em Juízo, negou a prática do crime. Eu conheço o Fabrício, sou primo dele, mas não tenho nenhuma participação no tráfico. Eu sei que mandei uma mensagem sobre um pó para cheiramos, mas como usuário. Tenho 21 anos. Nunca tive passagem. Moro com minha mãe e trabalhava na serralheria.

O réu ADISON EDUARDO RODRIGUES DA SILVA foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fl. 314).

Em Juízo, afirmou que mandou uma mensagem para FABRÍCIO dizendo que ia pegar uma porção de maconha para seu uso. Eu iria pegar de graça. Não fazia nem dez dias que eu estava residindo em Itaberá. Tenho 22 anos. Eu fiquei na Fundação Casa por três anos e ganhei a liberdade em outubro de 2019. Fiquei na Fundação em Iaras. Eu estava morando com a minha avó e depois com duas moças. Fiquei sem trabalho na pandemia e me mantive com dinheiro guardado. Um “kit” seria uma porção de maconha e de cocaína para eu usar.

Passo a fundamentar.

Narra a denúncia que após investigações e apreensões efetuadas pela DISE de Itapeva logrou-se reunir elementos suficientes indicando a existência de duas organizações criminosas, com alguma relação entre si, voltadas à prática do tráfico de entorpecentes no Município de Itaberá assim estruturadas:

Grupo 1: liderado por MAYCON RAFAEL BARBOSA, vulgo “Diamante”:

1. MAYCON RAFAEL BARBOSA, vulgo “Diamante”: Líder e responsável pelo pagamento e recebimento de drogas e pela posterior distribuição das substâncias a traficantes de menor expressão, bem como pela venda direta a usuários.
2. LEANDRO SABINO CASTRO ALVES: encarregado de fazer o transporte de drogas entre os fornecedores e destinatários.
3. DEISON RIBEIRO DOS SANTOS: responsável pela intermediação para aquisição e fornecimento das drogas a MAYCON.
4. NATIELLI THAINÁ FRANCISCO: auxiliava o companheiro DEISON no fornecimento de drogas, inclusive, realizada contato com MAYCON a mando de DEISON, bem como contato com a transportadora MARCIA.
5. MARCIA COSME DA SILVA: responsável pelo transporte de drogas ao destinatário.
6. LUIZ FERNANDO DA SILVA BORGES DE OLIVEIRA, vulgo “Jovem”: fornecedor de drogas, que realizava negociações direta com o líder Maycon.
7. RAFAEL SAMPAIO LOURENÇO: fazia constantes aquisições de MAYCON, para a revenda direta das drogas.

Grupo 2: liderado por CARLOS ADÔNIS SANTOS, vulgo “Seco”:

1. CARLOS ADÔNIS SANTOS, vulgo “Seco”: líder e responsável pelo recebimento de drogas e negociações.
2. LEANDRO SABINO CASTRO ALVES: encarregado de fazer o transporte de drogas entre os fornecedores e destinatários
3. CÁSSIA FERNANDA APARECIDA NETTO: companheira do líder CARLOS ADONIS, auxiliava-o nas negociações, bem como na venda direta aos usuários.
4. JOÃO PAULO DA COSTA, vulgo “JP”: era fornecedor de droga, responsável pela orientação aos transportadores, e realizava negociações direta com o líder Carlos Adonis.
5. FABIANA PEDREIRA DA ROCHA: companheira de João Paulo, intermediava as comunicações a mando de JOÃO PAULO, bem como o auxiliava em relação ao transporte,

realizando compra de passagem para ANDRÉIA. Além de se comunicar com o líder e até sugerir novo “ponto” para a traficância.

6. FABRICIO GOMES DE FREITAS: subordinado de Carlos e de João Paulo, fazia constantes aquisições de CARLOS ADONIS, para a revenda direta das drogas. Assumiu o lugar de Carlos Adonis, quando este ficou foragido.

7. TIAGO ADRIANO DA SILVA: destinatário de drogas e detentor de valores da associação para o tráfico de drogas. Tiago prestava contas ao líder CARLOS ADONIS.

8. EDIVALDO DA SILVA BRITO: destinatário de lucro da associação para o tráfico de drogas liderada por Carlos. Recebia drogas fracionadas de Fabrício.

9. MAGNON APARECIDO DE ALMEIDA: Recebia drogas fracionadas de Fabrício.

10. EXPEDITO DE JESUS SIQUEIRA: realizava venda de drogas e repasse de dinheiro a Fabrício.

11. ADISON EDUARDO RODRIGUES DA SILVA: Recebia drogas fracionadas de Fabrício.

12. MARIO RODRIGUES DE FREITAS NETO: responsável pela guarda de drogas¹⁰.

13. RODRIGO MARCELINO PEDROSO, vulgo “Bob”: fornecedor de drogas junto com João Paulo.

14. ANDREIA MARCILENE TOBIAS: companheira de Rodrigo Marcelino e responsável pelo transporte de drogas, a mando de CARLOS ADONIS

15. LEANDRO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTOS, conhecido pelo apelido de “Leo BD”: Fornecia drogas a Carlos Adonis.

Após o desmembramento dos autos, permaneceram processados nesses autos os acusados abaixo listados e, encerrada a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre as provas produzidos em Juízo, e os elementos informativos amealhados na fase policial, estou convencido da prática do crime a ele imputados:

Grupo 1: liderado por MAYCON RAFAEL BARBOSA, vulgo “Diamante:

5. MARCIA COSME DA SILVA: responsável pelo transporte de drogas ao destinatário.

Grupo 2: liderado por CARLOS ADÔNIS SANTOS, vulgo “Seco”:

3. CÁSSIA FERNANDA APARECIDA NETTO: companheira do líder CARLOS ADONIS, auxiliava-o nas negociações, bem como na venda direta aos usuários.

5. FABIANA PEDREIRA DA ROCHA: companheira de João Paulo, intermediava as comunicações a mando de JOÃO PAULO, bem como o auxiliava em relação ao transporte, realizando compra de passagem para ANDRÉIA. Além de se comunicar com o líder e até sugerir novo “ponto” para a traficância.

6. FABRICIO GOMES DE FREITAS: subordinado de Carlos e de João Paulo, fazia constantes aquisições de CARLOS ADONIS, para a revenda direta das drogas. Assumiu o lugar de Carlos Adonis, quando este ficou foragido.

7. TIAGO ADRIANO DA SILVA: destinatário de drogas e detentor de valores da associação para o tráfico de drogas. Tiago prestava contas ao líder CARLOS ADONIS.

8. EDIVALDO DA SILVA BRITO: destinatário de lucro da associação para o tráfico de drogas liderada por Carlos. Recebia drogas fracionadas de Fabrício.

9. MAGNON APARECIDO DE ALMEIDA: Recebia drogas fracionadas de Fabrício.

10. EXPEDITO DE JESUS SIQUEIRA: realizava venda de drogas e repasse de dinheiro a Fabrício.

11. ADISON EDUARDO RODRIGUES DA SILVA: Recebia drogas fracionadas de Fabrício.

12. MARIO RODRIGUES DE FREITAS NETO: responsável pela guarda de drogas.

Passo à análise das condutas imputadas a cada um dos réus.

1. MÁRCIA foi acusada de ser a responsável pelo transporte de drogas ao destinatário.

Ela foi presa em flagrante quando transportava aproximadamente quatro quilos de maconha com destino à cidade de Itaberá. Conforme relatado pela testemunha DANILO “diversos telefonemas foram interceptados que davam conta de que DEISON estava articulando o envio de maconha para MAYCON, sendo que DEISON e NATIELLY estavam planejando como essa droga seria entregue, e ficou acordado que a investigada

MÁRCIA é quem faria o transporte dos entorpecentes. Assim sendo, com tais informações, realizamos diligências para localizar MÁRCIA transportando o entorpecente, a qual foi encontrada em um ônibus com os entorpecentes. Havia mensagens no celular de MÁRCIA que davam conta de que elas estavam ligadas ao tráfico de drogas de forma contínua. Mesmo com a apreensão da droga com MÁRCIA, os demais integrantes da associação deram continuidade à traficância". Os depoimentos encontram eco na investigação.

Percebe-se que MÁRCIA não era apenas uma "mula" ocasional, a partir do que constou do relatório policial encontrado às fls. 251\256, dos autos 1500556-93.2020.8.26.0270 (apenso). Em uma das ligações interceptadas DEISON e NATIELLY conversam sobre Márcia, indicando que ela faria o transporte da droga e que já havia ido para Itaberá em outra oportunidade, certamente com fins ilícitos considerando que não possui qualquer vínculo com o Município; bem como há degravação em que NATIELLY informa a DEISON dizendo que o advogado havia informado que pagou o hotel e o ônibus para MÁRCIA após ter sido colocada em liberdade em audiência de custódia. Não merece crédito, portanto, a versão dada por ela em seu interrogatório judicial.

2. CÁSSIA FERNANDA, companheira do líder CARLOS ADONIS, foi acusada de o auxiliar nas negociações, bem como na venda direta aos usuários. Ela exerceu seu direito constitucional a permanecer em silêncio tanto em sede policial, quanto em Juízo. Contudo, contra ela há provas suficientes nos autos a ensejarem a sua condenação.

A testemunha DANILO afirmou em seu depoimento que "Com relação à investigada CÁSSIA, no telefone apreendido do investigado CARLOS ADÔNIS encontramos diversos diálogos entre esse e sua esposa CÁSSIA, os quais demonstram que CÁSSIA auxiliava CARLOS ADÔNIS na preparação e venda de drogas". O delegado titular da DISE, THIAGO, em juízo, informou que "quando do cumprimento do mandado na casa de CARLOS ADONIS ele abandonou o celular e nele foram encontradas muitas informações. Entre as mensagens encontradas havia muitas relacionadas a CÁSSIA deixando claro que era envolvida com o tráfico, inclusive algumas pedindo autorização para a venda de entorpecentes. Quando da prisão de CARLOS ADONIS em Itaí, com muita droga em casa, CÁSSIA foi presa juntamente com ele". Os depoimentos encontram eco na investigação.

As informações a respeito de CÁSSIA encontram-se às fls. 320/324 e 401/402, dos autos em apenso 1500556-93.2020.8.26.0270, e delas se denota sua efetiva participação na célula criminoso comandada por seu companheiro, possuindo ela familiaridade com o tráfico, incluindo atendendo compradores, além de participar de conversas relacionadas ao tráfico.

3. FABIANA, companheira de João Paulo, foi acusada de intermediar as comunicações a mando de JOÃO PAULO, bem como de auxílio no transporte do entorpecente, além de se comunicar com o líder CARLOS ADONIS e até sugerir novo "ponto" para a traficância.

Os policiais ouvidos em juízo relataram que: DANILO "Constamos que a esposa de João Paulo, FABIANA, também cooperava com o tráfico de drogas realizado por aquele de dentro da unidade prisional. No caso de JOÃO PAULO foram interceptados vários telefonemas entre ela e a esposa, que indicam a relação entre eles, e comprova que era JOÃO PAULO o indivíduo JP, o qual era citado nas conversas entre CARLOS ADÔNIS e LEANDRO RIBEIRO, na ocasião em que LEANDRO RIBEIRO iria retirar a droga. CARLOS ADÔNIS também se referiu a JOÃO PAULO como JP nos diálogos com LEANDRO SABINO. Monitorou-se telefonemas entre FABIANA e CARLOS ADÔNIS, nos quais ficou claro que havia uma pessoa na casa de FABIANA, para qual essa estava tentando comprar uma passagem para Itapeva. FABIANA diz para CARLOS ADÔNIS que estava muito brava em razão dessa pessoa estar em sua casa, juntamente com uma criança, a qual era muito peralta. FABIANA pede para CARLOS ADÔNIS comprar uma passagem para essa mulher vir até Itaberá, tudo indicando se tratar de negócios ilícitos. Mediante diligências constatamos que a pessoa de ANDRÉIA, a qual era a única passageira vindo de São

Paulo para Itaberá. De posse de tais informações abordamos ANDRÉIA, com a qual foram apreendidas mais de 1000 porções de crack. Antes de ANDRÉIA embarcar no ônibus, CARLOS ADÔNIS recebe uma ligação, na qual um indivíduo não identificado fala com ele a respeito de um saque, mas ele tenta dissimular de tal forma a conversa, que sequer CARLOS ADÔNIS consegue entender. FABIANA posteriormente ligou para a esposa de CARLOS ADÔNIS, CÁSSIA; já a autoridade policial informou que "Interceptada a linha de JOÃO PAULO captamos pouca coisa, porque ele trocou rapidamente, mas captamos mensagens dizendo para JP resolver um problema do pacote de dados da linha. Trocada a linha, mas mantido o celular, continuamos interceptando as comunicações entre JP e FABIANA dizendo que caso ficassem sem comunicação, era para o SECO (CARLOS ADÔNIS) assumir o controle e se reportar a ele. Foi interceptada a FABIANA e temos certeza disso porque uma das mensagens interceptadas foi ela pedindo uma viatura e se identificando como FABIANA. Dessa forma fechamos a identificação dela e de JP. Ainda durante a interceptação identificamos ligações suspeitas entre FABIANA e JP sobre um novo transporte e de fato uma pessoa foi presa no posto Chapadão com mil porções de crack". Os depoimentos encontram eco na investigação.

Os elementos informativos a respeito de FABIANA encontram-se às fls. 278/279, 320/324, fls. 399/401, e 416/417 dos autos 1500556-93.2020.8.26.0270, confirmando as informações prestadas pelas testemunhas em Juízo, e delas se denota sua efetiva participação da organização criminosa. Companheira do líder JOÃO PAULO, em liberdade FABIANA o auxiliava a articular o tráfico de entorpecentes, inclusive hospedando e comprando passagens para as pessoas responsáveis pelo transporte da droga até Itaberá, entre elas ANDRÉIA, presa com aproximadamente mil porções de crack. As conversas não deixam dúvidas de que FABIANA sabia o que fazia, inclusive tendo ela se inteirado rapidamente sobre a prisão de ANDRÉIA. Não merecem crédito, portanto, suas palavras em interrogatório judicial, em que negou qualquer vinculação com o tráfico.

4. FABRÍCIO GOMES, vulgo "Pivete", foi acusado de ser subordinado de CARLOS ADONIS e de JOÃO PAULO, e de fazer constantes aquisições de CARLOS ADONIS, para a revenda direta das drogas. Ademais, teria assumido o lugar de CARLOS ADONIS, quando este ficou foragido.

Sobre ele, o investigador DANILO informou em Juízo que "O investigado ZÓIO [TIAGO ADRIANO] estava relacionado com o investigado CARLOS ADÔNIS e com FABRÍCIO, tudo indicando que ZÓIO obtinham drogas para venda tanto de CARLOS ADÔNIS quanto de FABRÍCIO. Depois da fuga de CARLOS ADÔNIS, quem deu continuidade ao tráfico de drogas foi o investigado TIAGO, e havia também diálogo entre CARLOS ADÔNIS e FABRÍCIO citando o investigado TIAGO ZÓIO. O investigado EDIVALDO, vulgo Amarelo, há diálogos entre ele e FABRÍCIO, no qual EDIVALDO diz que há um ponto de venda de drogas parado, e pede autorização para FABRÍCIO para vender drogas no local. O investigado MAGNON possuía vários diálogos com CARLOS ADÔNIS. Já ADISON, constatou-se no celular de FABRÍCIO vários diálogos entre os dois, no sentido de que aquele vendia drogas para FABRÍCIO. No mesmo sentido os fatos relacionados ao réu MAGNON, que então comercializava os entorpecentes enviados por FABRÍCIO"; a autoridade policial THIAGO relatou igualmente que: "FABRÍCIO, vulgo pivete, foi mencionado por eles, ficando clara a associação. Foi pedida a prisão dele e ao ser analisado o seu celular ficou claro que FABRÍCIO passou a fazer o serviço de CARLOS ADÔNIS depois que ele foi preso. Analisando o celular dele, e já que passou a ser o primeiro homem de JOÃO PAULO, identificamos diversos indivíduos que com ele conversavam e exerciam a função de vapor". Os depoimentos encontram eco na investigação.

Os elementos informativos a respeito de FABRÍCIO encontram-se às fls. 270/271, 289/292, 310, e 403/407, dos autos em apenso 1500556-93.2020.8.26.0270, confirmando as informações prestadas pelas testemunhas em Juízo, e delas se denota sua efetiva participação da organização criminosa, sendo que FABRÍCIO é tido inclusive como um rápido vendedor de entorpecentes. Não merece crédito, portanto, a versão dada por

ele em seu interrogatório judicial, quando em que pese tenha reconhecido as conversas que teve com TIAGO, ADISON, MÁRIO e EXPEDITO, declarou serem todos usuários, quando em verdade as transcrições não deixam dúvidas de que elas se referiam ao tráfico de entorpecentes, tendo FABRÍCIO ascendência sobre os demais (relatório policial de fls. 499/519).

5. TIAGO ADRIANO, vulgo “Zóio”, foi acusado de ser destinatário de drogas e detentor de valores da associação para o tráfico de drogas. TIAGO prestaria contas diretamente ao líder CARLOS ADONIS.

Sobre ele, o investigador DANILO informou em Juízo que “O investigado ZÓIO [TIAGO ADRIANO] estava relacionado com o investigado CARLOS ADÔNIS e com FABRÍCIO, tudo indicando que ZÓIO obtinham drogas para venda tanto de CARLOS ADÔNIS quanto de FABRÍCIO. Depois da fuga de CARLOS ADÔNIS, quem deu continuidade ao tráfico de drogas foi o investigado TIAGO, e havia também diálogo entre CARLOS ADÔNIS e FABRÍCIO citando o investigado TIAGO ZÓIO”; a autoridade policial THIAGO relatou que “FABRÍCIO, vulgo pivete, foi mencionado por eles, ficando clara a associação. Foi pedida a prisão dele e ao ser analisado o seu celular ficou claro que FABRÍCIO passou a fazer o serviço de CARLOS ADÔNIS depois que ele foi preso. Analisando o celular dele, e já que passou a ser o primeiro homem de JOÃO PAULO, identificamos diversos indivíduos que com ele conversavam e exerciam a função de vapor. Eles seriam TIAGO, vulgo “Zóio”, EDVALDO, vulgo amarelo, MAGNON, vulgo menor, EXPEDITO, vulgo Fred, e ADSON”: Os depoimentos encontram eco na investigação. Destacando que o investigador Danilo se confundiu, apenas, quando relatou ter TIAGO assumido posto de comando após a prisão de CARLOS ADÔNIS que, como já detalhado acima, passou a ser atribuição e FABRÍCIO.

Os elementos informativos a respeito de TIAGO encontram-se às fls. 504/505 e 512/514, confirmando as informações prestadas pelas testemunhas em Juízo, e delas se denota sua efetiva participação da organização criminosa sendo ele vendedor da organização criminosa diretamente a usuários. Não merece crédito, portanto, a versão dada por ele em seu interrogatório judicial, quando negou a traficância. Friso que FABRÍCIO, seu interlocutor na mensagem incriminatória, a reconheceu em juízo.

6. EDIVALDO DA SILVA, vulgo “Amarelo”, foi acusado de ser destinatário de lucro da associação para o tráfico de drogas liderada por CARLOS ADONIS, e mais especificamente de receber drogas fracionadas de FABRÍCIO GOMES.

Sobre ele, o investigador DANILO informou em Juízo que “O investigado EDIVALDO, vulgo Amarelo, há diálogos entre ele e FABRÍCIO, no qual EDIVALDO diz que há um ponto de venda de drogas parado, e pede autorização para FABRÍCIO para vender drogas no local” a autoridade policial THIAGO relatou igualmente que “Foi pedida a prisão dele [Carlos Adôn timer] e ao ser analisado o seu celular ficou claro que FABRÍCIO passou a fazer o serviço de CARLOS ADÔNIS depois que ele foi preso. Analisando o celular dele, e já que passou a ser o primeiro homem de JOÃO PAULO, identificamos diversos indivíduos que com ele conversavam e exerciam a função de vapor. Eles seriam TIAGO, vulgo “Zóio”, EDVALDO, vulgo amarelo, MAGNON, vulgo menor, EXPEDITO, vulgo Fred, e ADSON”. Os depoimentos encontram eco na investigação.

Os elementos informativos a respeito de EDIVALDO encontram-se às fls. 503 a 507, confirmando as informações prestadas pelas testemunhas em Juízo, e delas se denota sua efetiva participação da organização criminosa também como um vendedor. Não